

第一专题 学习法律知识 提升法治素质

- 一、学习法律知识 理解本质特征
- 二、熟悉法律运行 提升法治素质





一、学习法律知识、理解本质特征

- (一) 法律及其历史发展
- 1. 法律的含义
- 法从词源上考察，汉语古体法写作“灋”。许慎著《说文解字》曰：“灋，刑也，平之如水，从水；廌，所以触不直者去之，从去。”





- 律，据《说文解字》注释曰：“律，均布也”。
- 清人段玉裁著《说文解字注》解释曰：“律者，所以范天下之不一而归于一，故曰均布也”。
- 将律比作均布，说明它有规范、统一人们行为之意。
- 在我国古代，法与律基本上是分开的。
- “法律”一词是在清末才广泛使用。





- 在我国，狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的法律，即国家基本法律。
- 广义上的法律，包括宪法，全国人大及其常委会制定的法律，以及行政法规、地方性法规、政府规章、自治条例、单行条例和特别行政区法律法规等。
- 法律是由国家机关制定或者认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。





- 2. 法律的历史发展。
- 法律不是从来就有的，是随着私有制、阶级和国家的出现而产生的。法律也不会永恒存在下去，它会随着私有制、阶级和国家的消亡而消亡。
- 原始社会（无法）；
- 奴隶制社会（有法）；
- 封建制社会（有法）；
- 资本主义社会（有法）；
- 社会主义社会（有法）；
- 共产主义社会（无法）





- (二) 法律的本质特征
- 1. 法律的本质
- 法律是上帝、神或者天的意志的集中体现。
- 法律是人类社会公共意志的集中体现。
- 马克思主义认为：法律
- 第一、法律是由国家创制和实施的行为规范。
- 行为规范有很多种。
- 法律创制的形式：制定和认可。
- 法律由国家强制力保证实施。





- 即法律具有强制性，是一种他律的行为规范；而道德是一种自律的行为规范。
- 第二，法律是由一定的社会物质生活条件所决定。
- 第三，法律是统治阶级意志的集中体现。
- 物质决定意识。





- 2. 我国社会主义法律的本质特征
- 第一、中国特色社会主义法律是党的主张和人民意志的统一。
- 法律是国家意志。
- 党的主张如何转化为国家意志。
- 法律必须体现人民意志。
- “党大还是法大”是个伪命题，是政治陷阱。
- “权大还是法大”才是真命题。





- 第二，中国特色社会主义法律是阶级性和人民性的统一。
- 第三，中国特色社会主义法律是科学性和先进性的统一。
- 我国法律是中国特色社会主义建设的重要保障。
- 调整社会关系的行为规范有很多种，其中，法律是最重要社会行为规范之一，是其他社会行为规范所不能代替的。



二、熟悉法律运行 提升法治素质

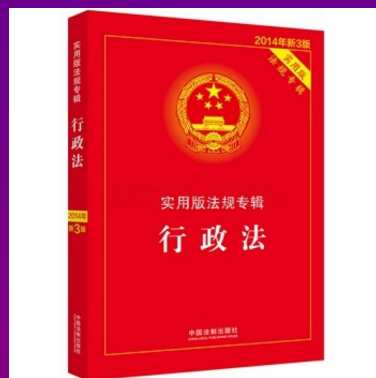
- 法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。
- 具体包括法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守等环节。
- （一）构建完备的法律规范体系
- 1. 立法的含义。
- 良法是善治的前提。“立善法于天下，则天下治”
- 法律制定，也称立法，是指有立法权的国家机关，依照法定职权和程序制定规范性法律文件的活动。
- 科学立法、民主立法、依法立法。





- 2. 立法权限和程序。
- 宪法：全国人大
- 法律：全国人大及其常委会
- 行政法规：国务院
- 部门政府规章：国务院所属各部委
- 地方性法规：各省、直辖市、自治区人大及其常委会





地方政府规章：

各省、直辖市、自治区人民政府、
各省、自治区人民政府所在地的市人民政
府

国务院授予的较大的市人民政府

➤ 民族地方的自治条例和单行条例：

自治区、自治州、自治县的人大。

➤ 特别行政区法：特别行政区立法机关。



- 全国人大的立法程序。
- 法律议案的提出
- 法律议案的审议
- 法律议案的表决
- 法律文件的公布





3. 中国特色社会主义法律体系

我国社会主义法治建设的历史进程

新中国成立初期

改革开放时期

中国特色社会主义进入新时代。

中国特色社会主义法律体系已经基本形成。

现有法律 250 多部、行政法规 700 多部、地方性法规 9000 多部。

宪法相关法、民法商法、经济法、行政法、社会法、刑法、诉讼法与非诉讼程序法。





- (二) 构建高效的行政法执体系
- 1. 执法的含义。
- 法律执行，也称执法，有广义和狭义之分。
- 广义上是指国家机关及其工作人员，在国家和公共事务管理中依照法定权限和程序，贯彻和实施法律的活动。
- 广义上的执法包括行政法和司法。
- 狭义上是指行政法，即国家行政机关及其工作人员执行法律的活动。

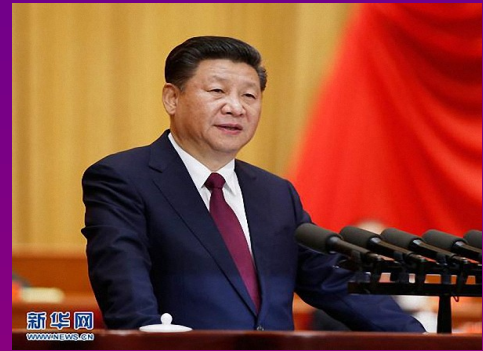


- 行政执法的主体：
- 行政执法的主体可以分为：
- 第一、中央人民政府和地方各级人民政府。
- 第二、人民政府中享有执法权的行政机关。
- 第三、法律授权和行政机关依法委托的社会组织。
- 例如：高等学校。





- 2. 行政执法与行政行为。
- 行政执法是行政行为的一种。
- 行政行为分为：
- 抽象行政行为和具体行政行为。
- 前者如行政立行；后者如行政检查、行政许可、行政强制、行政处罚。
- 法无授权不可为。法无禁止即可为。
- “天下之事，不难于立法，而难于法之必行”。





3. 坚持严格规范公正文明执法。

行政的执法必须做到严格、规范、公正、文明。

如何做到严格规范公正文明执法？

第一、提高行政执法人员的素质。

第二、健全行政执法体制、机制。

第三、广泛运用现代科学技术。

第四、加强行政管理执法监督。





（三）构建公正的司法活动体系。

1. 司法的含义。

法律适用，也称司法，是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。

2. 我国司法机关的设置

司法机关是指国家审判机关和国家检察机关。

人民法院，行使国家审判权。

人民检察院，行使法律监督权。

司法机关与公安机关的关系。

司法机关的设置。





- 3. 司法要求和原则。
- 基本要求：正确、合法、合理。
- 基本原则：
- 第一，司法公正。
- 第二，公民在法律面前一律平等。





- 第三，以事实为依据，以法律为准绳。
- 第四，司法机关依法独立行使司法权。
- 司法关怀与人性化司法：
- 例如泉州市民政局为服刑人员举办集体婚礼。





- （四）提升全民守法的自觉性。
- 1. 守法的含义。
- 法律遵守，也称守法，是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力或者权利以及履行职责或者义务的活动。
- 守法主体：人人都应当守法。
- 守法的内容：
- 包括依法行使权力、权利，和依法履行或者承担职责、义务。



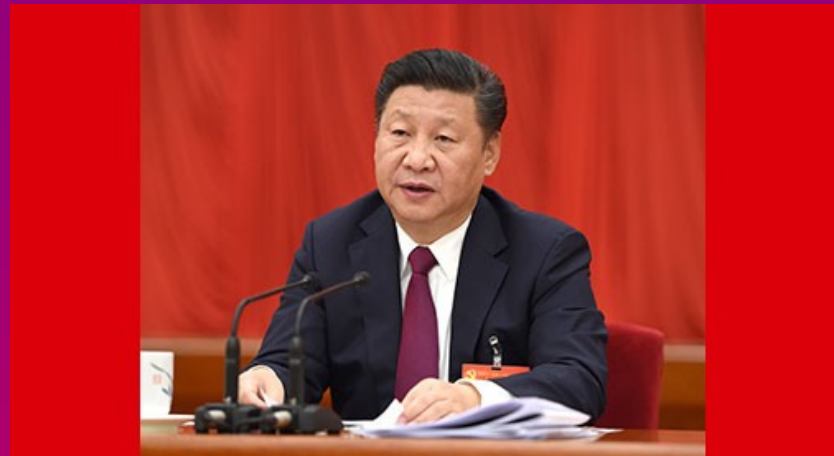


- 2. 违法及其法律责任
- 违法行为可以分为：违宪行为、行政违法行为
- 民事违法行为、刑事违法行为。
- 法律责任分为：违宪法律责任、行政法律责任
- 民事法律责任、刑事法律责任
- 违宪责任主要有：撤销、罢免等。
- 行政责任主要有：行政处分、行政处罚。
- 行政处罚有警告、罚款、行政拘留、吊销各种执照、没收财物等。





- 民事责任主要有：排除妨害、消除危险、返还财产、恢复原状、支付违约金、恢复名誉、赔偿损失、赔礼道歉等。
- 刑事责任主要有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑、罚金、剥夺政治权利等。





- 3. 学习法律知识，提高法治素养。
- 新时代大学生如何才能自觉遵守国家法律制度？
- 第一、学习法律知识。
- 第二、参与法治实践。
- 第三、养成守法习惯。
- 第四、提高用法能力。



思考题



- 1. 如何科学理解法律的本质？
- 2. 我国全国人大的立法权限和立法程序如何？
- 3. 如何理解依法行政和公正司法的重要意义？
- 4. 当代大学生应当如何自觉遵守国家法律制度？



再见

